

מספר

מספרי 87-4038

תאריך 15.11.92

ר/ע

איש
למכתב בלבד

4047-013

הינא (א.ל.) - כיוצא ל' החומר עם תוספת
ל' (א.ל.) - נ' (א.ל.) - נ' (א.ל.)

לכבוד
מר מיכאל גפני
עירית ת"א / מינהל ההנדסה
שדרות בן-גוריון 68
תל-אביב

א.נ.נ.

הנדון: מבנה ברח' התשבי 13 ; שכ' התקוה
הידוע כחלק מחלקה 110 בגוש 6135

1. אני פונה אליך בנושא הנדון לפי הנחית עו"ד לפיד, מן המחלקה המשפטית של עירית ת"א.
2. זאת לאחר שהודעתי לעו"ד לפיד שהמהנדס רבינוביץ ממינהל ההנדסה, אליו הופניתי תחילה, אינו מתייחס כלל למכתבי הנדון, שנשלח אליו בדאר רשום, ולתזכורתי מיום 16.10.92. העתק המכתב והתזכורת ששגרתי למהנדס רבינוביץ מצ"ב.
3. אם תקרא את המכתב והתזכורת, תבין במה המדובר.
4. אבקשך לעזור לי להבין אם הנכס שקניתי כפוף, או לא כפוף, לצו הריסה מטעם עירית ת"א.
5. לנוחיותך מצ"ב גם העתק נסח הרישום של הנכס ותשומת לבך מופנית להערת הרשם לפיה הנכס כלול, דהיינו כל חלקה 110 שגודלה כ- 2.5 דונמים, כפופה לצווי הריסה.
6. אני מעוניין למכור את הנכס שקניתי ולכן אני חייב לדעת אם אני מוכר דירה נקיה מכל שעבוד, או דירה שתלוי ועומד לגביה צו הריסה.
7. בתודה מראש על תשובתך המהירה,

ובכל הכבוד

צבר גור, עו"ד

- לוטים: א. העתק מכתבי למהנדס רבינוביץ מיום 6.9.92
ב. העתק תזכורתי למהנדס רבינוביץ מיום 16.10.92
ג. העתק נסח החלקה, כשעליה הערת הרשם בדבר הכפיפות לצווי הריסה.

מספר

מספר

תאריך

6.9.92

(le)

איכות נמוכה

לכבוד

כבי' המהנדס רבינוביץ

עיריית תל-אביב/ מינהל ההנדסה

שדרות בן-גוריון 68

תל-אביב

א.נ.

הנדון: מבנה ברח' התשבי 13, שכי התקוה,
הידוע כחלק מחלקה 110 בגוש 6135

1. אני בעל הנכס הנ"ל, אותו רכשתי בשנת 1987 מבעליו המקוריים.
2. לשוויונה נוסקתי לנסח- מקרקעין על הנכס הנ"ל וכשקבלתי מלשכת רישום המקרקעין הופתעתי לגלות שעל גבי הנסח רשומה בדיו כחולה ההערה: "כפוף לצווי הר טו": רצ"ב העתק הנסח, כפי שקבלתי.
3. כדי לברר אם צווי ההריסה הנזכרים בנסח חלים גם על רכושי, פניתי למחלקה המשפטית של עיריית ת"א, שם קבלתי הדרכה לפנות אליך כנדון, בכדי לברר את המצב המשפטי של המבנה שקניתי.
4. עו"ד לפיד טהמחלקה המשפטית של העירייה מסר לי כי אם צווי ההריסה שהוצאו לגבי החלקה 110 אינם חלים על הנכס שבבעלותי, עלי לבקש מכס אשור בכתב על כך, בכדי שאוכל לפנות לביהמ"ש לעניינים מקומיים בבקשה לקבל פט"ד הצהרתי, המאשר שהמבנה לא כפוף לצווי ההריסה.
5. לסכום, אבקשכם לבדוק ולהודיעני אם קיים צו הריסה המתייחס למבנה הנ"ל, הנמצא בבעלותי, אם החשובה שלילית, אבקשכם להמציא לי אשור בכתב על כך המצהיר שלא הוצא כל צו הריסה המתייחס לנכס הנזכר בכותרת מכתבי.
6. בתודה נראש על תשובתך המהירה.

ובכל הכבוד

צבר גור, עו"ד

לוח: העתק נסח מקרקעין (2 דפים)

38-31

87-4038

16.10.92

מספר

מספרי

תאריך

לכבוד

כב' המהודט רבינוביץ
עיריית תל-אביב / מינהל ההנדסה
שדרות בן-גוריון 68
תל-אביב

א.נ.1.

הנדון : מבנה ברח' התשבי 13, שכ' התקוה
הידוע כחלק מחלקה 110 בגוש 6135
סמוכין : מכתבי מיום 6.9.92

1. עד כה סרט קבלתי תשובתך למכתבי שבסמוכין שהעתקו מצ"ב לנוחיותך.
2. אבקשך לתת לי תשובה כלשהי בכתב, ואפילו אם אינך יכול לענות לי תשובה ברורה על שאלתי.
3. אציין כי סלפנו אלי מלשכתך ומסרו לי כי יש קושי לברר אם קיים צו הריסה על המבנה שרכשתי. בקשתי לקבל תשובה זו בכתב, בכדי שאוכל להמשיך בבירור עם המחלקה המשפטית, שהפנתה אותי אליך, והדובר עמי הבטיח לי כי ישלח לי מכתב בהקדם.
4. כאמור, עד היום לא קבלתי כל תשובה בכתב למכתבי שבסמוכין וכך אינני יכול להמשיך בבירור העניין, למרות נלנותה של המחלקה המשפטית לסייע לי.
5. אבקש תשובתכם בהקדם.

בתודה מראש

צבר גור, עו"ד

לנס: העתק מכתבי שבסמוכין

49-33